兰陵县芦柞镇丁某艳“8.16”一般触电事故调查报告

2023年11月2日，兰陵县应急管理局接线索，反映2023年8月16日，芦柞镇某某村一工人（丁某艳，女，37岁，兰陵县某某镇某某村人）不慎触电后送医院救治，造成左手截肢。接报后，县应急管理局高度重视，为查清事故原因和相关责任，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，县政府成立由县应急管理局局长任组长，县应急管理局、公安局、住建局、总工会、供电公司和芦柞镇人民政府等单位组成的事故调查组，邀请县纪委监委、县检察院派员参加。事故调查组按照县人民政府要求，本着科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，对事故进行了深入细致全面调查，现已基本推断了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议，形成了《芦柞镇丁某艳“8.16”一般触电事故调查报告》。

经调查认定，丁某艳“8.16”一般触电事故是一起因施工人员安全意识淡薄、未及时排查事故隐患、安全防护措施不到位盲目施工导致的一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故房屋基本情况

事故发生地点位于兰陵县芦柞镇某某村一翻建房屋。事故

房屋所有人为兰陵县芦柞镇某某村村民王某营，2023年3月31日，兰陵县正圆土地测绘中心对王某营自建房用地进行勘测定界，该自建房于2023年6月起开始进行房屋翻新主体施工，至事发时，县供电公司芦柞供电所、兰陵县金久建筑工程有限公司分别于2023年7月18日和2023年8月9日向王某营和丁某华建筑公司下达停建通知。王某营自建房房屋占地面积约100㎡，共两层，总建筑面积约200㎡，该自建房于2023年8月16日进行二楼顶支钢筋工程，同时进行二楼花沿施工，事故发生于房屋二楼外花沿支花沿施工处。

（二）工程承包情况

1、自建房主体承包情况。王某营自建房翻新工程由王某营联系某某村丁某华包工队进行施工，口头约定由丁某华施工队对该自建房主体工程进行承包，按230元/平支付工程费用。2023年7月6日，王某营和赵某琴、兰陵县金久建筑工程有限公司签订《芦柞镇限额以下工程建房安全责任书》。

2、二楼外花沿工程承包情况。二楼外花沿工程由王某营委托负责房屋主体建造的赵某琴帮忙联系室外花沿施工队伍，赵某琴随即将某某村郭某龙介绍与房屋所有人王某营，由王某营与郭某龙自行协商房屋室外花沿施工工程的相关事宜，经调查走访王某营与郭某龙没有签订承包合同，仅口头约定由郭某龙承包房屋室外花沿施工，固定的施工人员只有郭某龙和其妻子丁某艳，两人的收入归家庭所有，属家庭式生产经营单位。

（三）相关人员情况

王某营，男，67岁，兰陵县芦柞镇某某村人，事故房屋所有

人。

郭某龙，男，37岁，兰陵县芦柞镇某某村人，事故房屋室外花沿施工方。

丁某艳，女，37岁，兰陵县芦柞镇某某村人，事故房屋室外花沿施工人员，郭某龙妻子，于施工过程触电受伤。

赵某琴，女，60岁，兰陵县庄坞镇东哨村人，为丁某华施工队实际负责人，事故房屋主体建造方包工头。

（四）相关单位情况

1、丁某华施工队。由兰陵县庄坞镇东哨村村民丁某华与妻子赵某琴负责，本身无建筑施工资质，通过挂靠村镇建筑公司施工资质建设限额以下农村自建房。

2、郭某龙施工队。由兰陵县芦柞镇某某村村民郭某龙与妻子丁某艳负责，主要从事农村自建房的室外装饰的相关工作。

3、兰陵县金久建筑工程有限公司。成立时间：2015年8月3日。经营范围：一般项目：水泥制品销售；石棉水泥制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；砖瓦销售；水泥制品制造；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁。许可项目：建筑劳务分包。

4、国网山东省电力公司兰陵县供电公司。成立时间：2015年11月26日。经营范围：电网经营、电力购销；电力工程勘测、设计、建设、施工、修造、调试及工程总承包；工程监理；电力系统所需原材辅料、燃料、设备的销售（不含专营）；技术开发；信息咨询服务。

（五）事故现场情况

根据公安机关拍摄的事故发生现场照片，事故发生场所位于王某营自建房二楼顶北侧楼沿处，距二楼楼沿北侧约50cm处有一根裸露的10KV入村高压线（由于事故发生后，该线路进行过改造，原现场灭失，此处距离为估测距离，根据事故现场图片和人员口供得出）。二楼外沿处自东到西有多根铁丝伸出主体放顶外沿约15cm，现场留有手套一只，花沿壳子有电击痕迹。

二、事故发生经过、应急处置情况

（一）事故发生经过

由于事故发生时间距有关人员报告时间74天，时间较长，事故发生地周边无视频监控，调查人员根据事故发生时在场人员笔录和事故现场推断事故发生经过。

2023年8月16日6点30分左右，丁某艳和其丈夫郭某龙一起到王某营家的自建房二楼进行支花沿壳子施工，当时未告诉王某营前来施工，丁某艳在二楼屋顶北侧自西向东施工，距外沿约50cm，其丈夫郭某龙自东向西施工，突然看见丁某艳旁边的高压线冒火了，丁某艳被电击倒地，身体的上半身躺在伸出房沿外的木头上。

（二）应急处置情况

看到丁某艳倒地，郭某龙上前查看情况，认为丁某艳应该是触电了，立即用绝缘的钳子将丁某艳的手砸开，将丁某艳挪开，对其进行急救，拨打120。随即将丁某艳转移至楼下，用私家车将丁某艳送往县人民医院并电话通知赵某琴。

（三）事故报告情况

8月16日事故发生后，施工方及户主王某营未向芦柞镇政府及县级有关部门报告，仅拨打110、120。

11月2日双方因善后问题发生分歧，丁某艳一方委托律师向兰陵县应急管理局进行了反映。兰陵县应急管理局接到报告后，立即安排工作人员进行核查，并根据核查情况依法成立事故调查组开展工作。

三、事故伤亡情况和直接经济损失

事故造成丁某艳1人受伤，直接经济损失约25万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

2024年3月28日，兰陵县应急管理局邀请安全专家根据事故发生时在场人员笔录和事故现场，结合受害者的受伤害程度，对兰陵县芦柞镇丁某艳“8.16”一般触电事故直接原因进行推断性分析，推断如下：参考《电力安全工作规程》和《10kV及以下架空配电线路设计规范》等相关规定，经专家论证，推断发生的直接原因大概率是事故作业现场丁某艳在施工时因手臂等身体部位或施工作业时使用的材料、工具无限接近裸露的10kV架空裸导线，导致了10kV线路对人体放电，造成受害人触电。同时不排除因导线大幅度摆动等其他小概率事件造成本次事件的可能性。

（二）间接原因

（1）自身防护不到位。丁某艳自身安全防护意识不到位，未认识到在距10kv高压线近距离情况下不可盲目作业，且未佩戴相应的防护用品。

（2）违规进行施工。丁某艳夫妇未对施工现场安全状况进行检查，未重视屋外房檐处的高压电线，在不能确保安全的情况下进行违规施工；王某营未听取兰陵县供电公司及镇村建筑公司的劝阻，及时停工。

（3）不按规定及时停工。县供电公司芦柞供电所虽在王某营自建房尚未完成一层建设的情况下向王某营下达《责令改正电力违法行为通知书》王某营确认签收，兰陵县金久建筑工程有限公司向丁某华施工队下达《限额以下建设工程（质量安全）整改通知书》，接收人拒签后，后期虽进行了巡查，但王某营未按照供电公司芦柞供电所和兰陵县金久建筑工程有限公司的提醒及要求停止建设。

（三）人员处理建议

建议由县纪委监委根据调查情况对相关责任人员提出处理意见。

（四）其他建议

事故涉及的其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

五、事故防范措施和建议

（一）芦柞镇政府要深刻吸取事故教训，要建立健全事故报告机制，及时准确上报事故，确保信息畅通，避免信息倒流。要认真履行属地管理监管责任，加强自建房安全生产宣传，提高群众建筑施工安全生产知识，加强对辖区内在建设项目特别是自建房屋建筑施工安全巡查力度，认真排查事故隐患，防止类似事故再次发生。

（二）县住建部门要进一步牵头做好村民自建房建设安全管理工作，压实村民自建房镇、村基层管理责任，并从安全生产条件及技术给予指导，加强对全县在建工程施工的安全监管，依法查处建筑施工安全生产违法违规行为，加强对合法合规建设工程的巡查监管，防范和遏制建筑施工事故发生。

（三）县供电公司要进一步理顺涉电违建行为处置程序，及时向电力主管部门和相关属地乡镇、执法单位进行报告和会商，形成协同联动机制，有效制止各类涉电违法建设行为。

兰陵县芦柞镇丁某艳“8.16”一般触电事故调查组

2024年5月22日